ベトナム日本商工会

第 33/2017JBAV 号

メンバーが全額を十分に出資しないケースにおける企業登録証明書と投資登録証明書の記載事項変更の申請書類について

ベトナム社会主義共和国
独立・自由・幸福

ハノイ、2017 年 11 月 28 日

計画投資省　法制局殿

はじめに、我々ベトナム日本商工会（**JBAV**）は、計画投資省法制局の、日越共同イニシアティブ合同委員会第 6 フェーズの各ワーキンググループ（以下「**第 6 フェーズのワーキンググループ**」という）への積極的かつ効果的なご支援に対し、厚くお礼を申し上げます。

第 6 フェーズのワーキンググループと関連機関との会議で共有しましたように、現在、出資義務を履行しなかったメンバーの誠意ある協力が得られず、メンバーが所定の期限までに誓約した金額を出資しない或いは全額を十分に出資しないことによって定款資本金と総投資金の減資となるケースにおいて、省レベルの経営登録機関及び投資登録機関の企業登録証明書と投資登録証明書の記載事項の変更を行う場合、申請書類の書式が統一されていないため（具体的には、出資義務を履行しなかったメンバーの決定書も提出しなければならないこと）企業が困惑しています。この件に関して、第 6 フェーズのワーキンググループと関連機関との会議にて、貴局から非公式の回答を受けましたが、企業コンプライアンスを促進するために貴局より書面による案内をしてくださいますようお願い申し上げます。具体的には以下の通りです。

企業法第 48 条第２項と第３項によると、企業登録証明書の発行から９０日以内に企業設立登録時に誓約した定款資本金の全額の払い込みが必要となります。この期限内は、メンバーが誓約した資本金の持分に相応する権限と義務を持ちますが、期限が経過しても誓約したとおりの出資がされない或いは全額を十分に出資されない場合、次の通りに処理されます：（i）誓約したとおりに出資しないメンバーは、当然会社のメンバーでなくなる（ii）誓約した持分の全額が十分に出資されないメンバーの権限は、出資した持分相応の権限となる。また、まだ出資していない或いは誓約した資本金の全額を十分に出資していないメンバーがいる場合、会社は、企業法第４８条第２項の規定による完全に全額出資完了期限から６０日以内に、実際に出資した資本金に基づき定款資本金及び各メンバーの持分割合を調整して登録を行わなければならない、となりました。

また、上記のメンバーが資本金を出資していない或いは全額を十分に出資していないことにより、当該会社の投資登録証明書の総投資金の内容が変更となります。この時に、会社は、投資登録証明書の記載事項変更の手続きを行わなければなりません。

企業登録証明書の記載事項変更の申請書類について

2015 年 9 月 19 日付の政府の企業登録に関する政令 No. 78/2015/NĐ-CP 第 44 条の第 2 項によると、企業登録証明書の記載事項変更に際し、メンバー会議の決定書及び会議の議事録の認証されたコピーと企業登録証明書の記載事項変更の通知書を提出することとなります。

投資登録証明書の記載事項変更の申請書類について

2015 年 11 月 12 日付の投資法の詳細規定及び実施ガイダンスに関する政令 No. 118/2015/NĐ-CP 第 33 条によると、投資登録証明書の記載事項変更に際し、会社は、他の書類に加えて、総投資金に連動した投資案件の調整に関する投資家の決定書を提出することとなります。

現行の法律では、上記のメンバー会議の決定書や会議議事録及び投資家の決定書の様式に関する詳細案内がないため、以下弊方の解釈について確認していただきたいと思います。

1. 所定期限内に出資しないメンバーがいる場合、所定期限が経過すると当該メンバーが当然会社のメンバーでなくなるため、メンバー会議の決定書と会議議事録、及び投資家の決定書には当該メンバーの参加や署名が不要である。及び、

2. 所定期限内に全額を十分に出資しないメンバーがいる場合、メンバー会議の決定書と会議議事録、及び投資家の決定書には、当該メンバーの参加や署名が必要であるが、当該メンバーは未出資の持分に相応する議決権を有しないため、議決の割合はその時点までに実際に出資した持分に基づいて計算される。

日頃より多大なるご協力をいただき心より感謝申し上げます。今後とも、引き続きご協力とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

宛先：
・同上
・計画投資省国際協力局
・在ベトナム日本大使館
・ホーチミン日本商工会
・ダナン日本商工会
・JBAV 事務所（保管用）

ベトナム日本商工会の代表

会長

Hiroshi KARASHIMA